都安瑶族自治县“4·16”
道路交通事故调查报告

2018年4月16日16时55分左右，在我县澄江镇合建村绕城路6km+500m路段发生一起死亡1人、受伤1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“4·16”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

1. 黄**，男，****年**月**日出生，户籍所在地广西都安县****，机动车驾驶证号: 45****，档案编号: 45****。准驾车型: B2，初次领证日期: ****年**月**日，交通方式: 驾驶桂MA****号牌中型自卸货车，联系电话182******。

2. 唐**，男，****年**月**日出生，户籍所在地广西都安瑶族自治县****，机动车驾驶证号：45****，档案编号：45****，准驾车型：E。初次领证日期：****年**月**日，交通方式：驾驶无号牌二轮摩托车，联系电话139****。

3. 罗**，女，****年**月**日出生，户籍所在地广西马山县****，居民身份证号码45****，交通方式：乘坐无号牌二轮摩托车，联系电话137******。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂MA****号牌中型自卸货车，车辆所有人：韦**，所有人住址：广西都安瑶族自治县****，车辆识别代号：LG6ED7BH8HY464521，发动机号：JA51H30119，初次登记日期：2017-11-01，检验有效期止：2018-11-30。

2. 无号牌二轮摩托车，车辆所有人：唐**，所有人住址：广西都安瑶族自治县****，车架号：LTMPCG58X25055689，发动机号：2053881。

（三）事故道路基本情况

现场位于都安县绕城路6km+500m处，东侧有一支路往东抗队方向，西向有一支路往板大屯方向，南向道路往兰堂村方向，北向道路往巴谭方向，双向二车道，东向路口宽度为1430cm，西

向路口宽度为1400cm，南往北机动车道宽度为370cm,路肩宽度为140cm；北往南车机动车道宽度为370cm，硬路肩宽度为180cm，，水泥混凝土路面，路面干燥。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年4月16日16时55分左右，黄****驾驶桂MA****号牌中型自卸货车沿都安县绕城路由北往南行驶,行驶至都安县绕城路6km+500m处时，车辆与从西往东横过道路由唐**驾驶的无号牌二轮摩托车(载罗**)发生碰撞,造成唐**、罗**受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故,唐**经都安县人民医院抢救无效于当日19时许死亡。

（二）事故救援情况

2018年04月16日17时05分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队值班员接到都安县110指挥中心指令,当事人黄**报案称：在澄江镇合建村环城路口往八仙方向100米路段处，有一辆小货车和摩托车相撞,2人受伤,请派警处理。接到报案后,交通管理大队事故中队民警黄**、韦**赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。经初步勘查：事故造成唐**、罗**受伤及两车不同程度损坏。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成唐**、罗**受伤,唐**经都安县人民医院抢救无效于

当日19时许死亡，桂MA****号牌中型自卸货车和无号牌二轮摩托车不同程度损坏，直接经济损失500元人民币。

死亡人员情况：唐**，男，****年**月**日出生，户籍所在地广西都安瑶族自治县****，机动车驾驶证号：45****，档案编号：45****，准驾车型：E。初次领证日期：2007年07月05日，交通方式：驾驶无号牌二轮摩托车，联系电话139****。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黄**驾驶机件不符合技术标准的机动车未能按照道路限速标志标明的速度上道路行驶，在遇到险情时采取措施不当是事故发生的一个原因；唐**驾驶未经公安机关交通管理部门登记的机动车上路行驶，在经过路口时未能按照道路交通信号指示牌的指示在保证安全、畅通的条件下通行是事故发生的另一个原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黄**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”、第二十

二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾”以及第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”之规定；唐**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证”、第四十四条“机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。”之规定；两者的违法过错行为对此次事故的发生作用相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项之规定，黄**、唐**应承担事故的同等责任，罗**无事故责任。

因唐**已在事故中死亡，无法追究其责任。建议对黄**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚，同时对其机动车驾驶证进行降级处理。

六、事故防范措施及建议

（一）加大对驾驶人的宣传教育力度，同时提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消

除事故隐患，预防交通事故的发生。

（二）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（三）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高对道路交通事故的预防能力。

（四）利用有线电视、宣传标语、宣传画、宣传栏、宣传车，在群众较集中的地点，适时地宣传交通安全法律法规，提高人民群众的交通安全意识，确保平安出行。

都安瑶族自治县“4·16”道路交通事故调查小组

2018年5月25日